

次のアからエまでの各事例の甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、それぞれ a ないし c から正しいものを選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記 1 から 5 までのうちどれか。

ア. 甲は、乙の経営する商店において偽造の 1 万円札を使用しようと考え、同店において、情を知らない乙に対し、価格 1 万円の商品の購入を申し込み、代金として偽造の 1 万円札を渡して同商品を得た。

- a. 詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
- b. 詐欺罪が成立し、偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
- c. 偽造通貨行使罪が成立し、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。

イ. 甲は、自動車を運転中、前方不注意の過失により、同車を歩行者乙に衝突させ、乙に傷害を負わせたが、路上に転倒している乙を見て、自己の犯行の発覚を防ぐため乙を殺害しようと考え、同人を同車両で轢過し、死亡させた。

- a. 業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、両罪は併合罪となる。
- b. 業務上過失傷害罪と殺人罪との包括一罪となる。
- c. 業務上過失致死罪が成立する。

ウ. 甲は、制服の警察官乙から職務質問を受けたが、質問されたことを不愉快に感じ、乙の顔を手拳で殴打して傷害を負わせた。

- a. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は牽連犯になる。
- b. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合になる。
- c. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は併合罪になる。

エ. 甲は、殺意をもって、女性乙の頸部をひもで絞めながら不同意性交し、同女を死亡させた。
(改)

- a. 不同意性交等致死罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
- b. 不同意性交等致死罪のみが成立する。
- c. 不同意性交等罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

1. ア a イ b ウ c エ a
2. ア b イ b ウ a エ c
3. ア b イ c ウ a エ b
4. ア c イ a ウ b エ a
5. ア c イ a ウ b エ c

No187	罪 数	正答率
H19-14	正 解 4	63%

ア c

判例（大判明 43.6.30）は、偽造銀行券を行使して財物を不正に領得した場合には、財物領得の行為は、右偽造通貨行使の行為中に包含される、と判示した。よって、本事例においても、偽造通貨行使罪が成立し、財物領得の行為たる詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。

イ a

判例（最決昭 53.3.22、百選 I 14 事件）は、熊と誤認して人をライフルで誤射し瀕死の重傷を負わせた後、ライフルで射殺した事案について、業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、両罪は併合罪になるとした。本事例では、最初の衝突行為により乙には傷害結果が生じたにとどまり、次の轢過行為なしに死亡結果が生じるような事情は見られない。よって、判例の立場に従えば、衝突行為につき業務上過失傷害罪、轢過行為につき殺人罪が成立し、両罪は併合罪となる。

ウ b

判例（大判明 42.7.1）は、「警察吏カ職務ヲ執行スルニ當リ被告ハ之ニ対シテ暴行ヲ加エ傷害シタルモノナレハ被告ノ行為ハ一箇ノ行為ニシテ数箇ノ罪名ニ触ルルモノ」であって「刑法第 54 条ニ依リ一罪トシテ其最モ重キ刑ヲ以テ処断スヘキモノ……」と判示している。すなわち、公務執行妨害罪と傷害罪の罪数関係につき、観念的競合になる。よって、本事例においても、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合になる。

エ a

判例（最判昭 31.10.25）は、「強姦致死〔注：不同意性交等致死〕の点につき刑法 181 条、177 条を、殺人の点につき同法 199 条を適用し、両者は同法 54 条 1 項前段の 1 個の行為にして数箇の罪名に触れる場合である」として「重い殺人罪の刑によって処断すべき」と判示した。すなわち、犯人が殺意をもって被害者を不同意性交等し、死亡させた場合については、殺人罪と不同意性交等致死罪との観念的競合と解するのが判例である。